РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Дело № 1-126/2021

Номер дела: **1-126/2021**

УИН: **27RS0014-01-2021-000386-29**

Дата начала: **23.03.2021**

Дата рассмотрения: **17.05.2021**

Суд: **Советско-Гаванский городской суд Хабаровского края**

Судья: **Гаркуль Ирина Викторовна**

Статьи УК: **158**

Результат

Вынесен ПРИГОВОР

Стороны по делу (третьи лица)

Вид лица	Лицо	Перечень статей	Результат
Защитник (адвокат)	Информация скрыта		
Представитель потерпевшего	Информация скрыта		
	Информация скрыта	Статьи УК: 158	ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор

Движение дела

Наименование события	Результат события	Основания	Дата
Регистрация поступившего в суд дела			23.03.2021
Передача материалов дела судье			23.03.2021
Решение в отношении поступившего уголовного дела	Назначено судебное заседание		05.04.2021
Судебное заседание	Объявлен перерыв		16.04.2021
Судебное заседание	Объявлен перерыв		27.04.2021
Судебное заседание	Суд удалился в совещательную комнату для постановления приговора		14.05.2021
Судебное заседание	Постановление приговора		17.05.2021
Провозглашение приговора	Провозглашение приговора окончено		17.05.2021

Дело сдано в отдел судебного делопроизводства 09.06.2021
Дело оформлено 09.06.2021

Приговор

Дело № 27RS0014-01-2021-000386-29

№ 1-126/2021

П Р И Г О В О Р

именем Российской Федерации

17 мая 2021 года г. Советская Гавань

Советско-Гаванский городской суд Хабаровского края в составе:

Председательствующего судьи Гаркуль И.В.,

с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора Диденко О.Н., заместителя Советско-Гаванского городского прокурора Ковалёва И.В.,

защитника- адвоката Матченко Е.А., представившей удостоверение № 1023 от 18 июля 2012 г. и ордер № 631657 от 19 февраля 2021 г.

несовершеннолетнего подсудимого Кузнецова И.М.,

законного представителя подсудимого Худобердиной Ю.Г.,

педагога Ламановой Е.Ю.,

потерпевшей Замятиной О.В.

при секретарях Тягуновой К.А., Сытняк А.С.

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении несовершеннолетнего Кузнецова Ильи Максимовича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, не военнообязанного, образование среднее, не женатого, не работает, учащегося КГБ ПОУ «Советско-Гаванский промышленно-технологический техникум», 1 курс, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес> ранее судимого:

-10.09.2019 Советско- Гаванским городским Хабаровского края судом по ст.158 ч.3 п. г УК РФ к штрафу в размере 3 000 рублей, остаток неоплаченного штрафа 1843 рубля,

-21.12.2020 мировым судьей судебного участка № 40 г. Советская Гавань Хабаровского края по ст. 175 ч.1 УК РФ к исправительным работам сроком на 9 месяцев с удержанием 5%, с испытательным сроком на 1 год, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст. 158 ч.1, ст. 158 ч. 2 п. «в», ст. 158 ч. 1 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Несовершеннолетний Кузнецов И.М. совершил кражу, то есть тайное хищение чужого имущества при следующих обстоятельствах:

Несовершеннолетний Кузнецов И.М. 10.11.2020 в период времени с 14 часов 00 минут до 18 часов 00 минут находясь в <адрес>, реализуя свой преступный умысел,

направленный на тайное хищение имущества, принадлежащего М., осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде причинения ущерба собственнику и желая их наступления, с целью распоряжения похищенным имуществом по своему усмотрению, получив от последнего смартфон марки «Xiaomi Redmi 6 A» стоимостью 4 500 рублей, в комплекте с силиконовым чехлом, защитным стеклом и сим-картой, материальной ценности не представляющими, для осуществления телефонного звонка и воспользовавшись тем обстоятельством, что М. за его преступными действиями не наблюдает, с вышеуказанным имуществом покинул квартиру, впоследствии распорядившись им по своему усмотрению.

Тем самым, несовершеннолетний Кузнецов И.М. тайно, умышлено, из корыстных побуждений, похитил имущество, принадлежащее М. причинив ему ущерб на общую сумму 4 500 рублей.

Он же, Кузнецов И.М., совершил кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, при следующих обстоятельствах:

Несовершеннолетний Кузнецов И.М. в период времени с 17 часов 00 минут 15.01.2021 до 11 часов 00 минут 16.01.2021 находясь в <адрес>, реализуя свой преступный умысел, направленный на тайное хищение имущества, принадлежащего З., осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, воспользовавшись тем обстоятельством, что за его преступными действиями никто не наблюдает, с целью распоряжения похищенным имуществом по своему усмотрению взял на кухне смартфон марки «Xiaomi Redmi Note 7» стоимостью 6 000 рублей, в комплекте с установленным защитным стеклом и сим-картой, материальной ценности не представляющими, которыми распорядился по своему усмотрению.

Тем самым, несовершеннолетний Кузнецов И.М. тайно, умышлено, из корыстных побуждений похитил имущество, принадлежащее З. причинив ей ущерб на общую сумму 6 000 рублей.

Он же, Кузнецов И.М. совершил кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, при следующих обстоятельствах:

Несовершеннолетний Кузнецов И.М. 20.01.2021 в период времени с 14 часов 14 минут до 15 часов 00 минут находясь в помещении магазина «Amba», расположенного по адресу Хабаровский край г. Советская Гавань ул. Пионерская д.23, реализуя свой преступный умысел, направленный на тайное хищение имущества, принадлежащего Д., осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде причинения ущерба собственнику и желая их наступления, воспользовавшись тем обстоятельством, что сотрудники магазина за его преступными действиями не наблюдают, с целью распоряжения похищенным имуществом по своему усмотрению взял в торговом зале:

-корзину покупательскую стоимостью 303 рубля 27 копеек;

-шею свиную б/к весом 10,311 кг. стоимостью за 1 кг. 288,75 рублей на сумму 2977 рублей 30 копеек, с вышеуказанным имуществом вышел из магазина и распорядился им по своему усмотрению.

Тем самым, несовершеннолетний Кузнецов И.М. тайно, умышлено, из корыстных побуждений, похитил имущество, принадлежащее Д. причинив ему ущерб на общую сумму 3 280 рулей 57 копеек.

Несовершеннолетний подсудимый Кузнецов И. М. в судебном заседании признал полностью свою вину в совершении преступлений в отношении потерпевшего М. и Д., по преступлению в отношении Замятиной О.В. вину не признал, отказался от дачи показаний, воспользовавшись ст. 51 Конституции Российской Федерации.

В соответствии со ст. 276 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя оглашены показания подсудимого Кузнецова И.М., данные на предварительном следствии в качестве подозреваемого и обвиняемого, в связи с отказом от дачи показаний.

По первому преступлению по факту хищения имущества М.:

Из оглашенного протокола допроса Кузнецова И.М. в качестве подозреваемого от 19 февраля 2021 г., следует, что в октябре 2020 года он пошел в гости к М. проживающему по <адрес>. Он попросил у М. позвонить, и М. дал ему смартфон марки «Xiaomi Redmi» в корпусе темно-синего цвета. Он начал звонить другу, но его телефон оказался не доступен. Он попросил М. дать ему попить воду, и М. пошел на кухню. В тот момент он решил не возвращать смартфон М., а похитить его для того чтобы впоследствии продать его. После этого он вышел из квартиры со смартфоном, позднее выкинул сим-карту. Телефон он продал Ш1 за 1000 рублей. Деньги он потратил на свои нужды. Через несколько дней он забрал у Ш1 проданный смартфон, и перепродал его. (л.д. 159-163 т. 1)

Из оглашенного протокола допроса Кузнецова И.М. в качестве обвиняемого от 11 марта 2021 г. следует, что вину в предьявленном обвинении признает в полном объеме, он совершил кражу смартфона у М. (л.д. 30-32 т. 2)

По второму преступлению по факту хищения смартфона З.:

Из оглашенного протокола допроса Кузнецова И.М. в качестве обвиняемого от 16 марта 2021 г., следует, что он кражу смартфона З. не совершал, отказался давать показания воспользовавшись ст. 51 Конституции Российской Федерации.

По третьему преступлению по факту хищения имущества Д. из магазина Амба:

Из оглашенного протокола допроса Кузнецова И.М. в качестве подозреваемого от 19 февраля 2021 г., следует, в январе 2021 года, он с Г1 пошел в магазин «Amba», расположенный по ул. Пионерская д.23 г. Советская Гавань Хабаровского края. Зайдя в магазин «Amba» он прошел взял металлическую корзину для продуктов питания, а Г1 остался около входа. Он прошел в торговый зал, где из холодильника набрал мясо свинину, примерно 8-9 кусков. Далее он наполнив корзину повернулся в сторону выхода и увидел, что охранник куда-то ушел. После этого он вышел на улицу, обойдя кассы. Выйдя на улицу он пошел за дом, где переложили мясо из корзинки в пакет, далее он подошел к мусорному баку и выкинул корзину. После он продал мясо неизвестному за 2 000 рублей. Вырученные деньги он потратил на свои нужды.(л.д. 159-163 т.1)

Из оглашенного протокола допроса Кузнецова И.М. в качестве обвиняемого от 11 марта 2021 г. следует, что вину в совершении кражи имущества в магазине «Амба» признает полностью, показания в качестве подозреваемого подтверждает в полном объеме. (л.д. 30-32 т. 2)

После оглашенных показаний подсудимый Кузнецов И.М. подтвердил показания, данные на предварительном следствии в полном объеме, гражданские иски признал полностью.

Кроме признания своей вины подсудимым вина Кузнецова И.М. в совершении хищения имущества М., а также в совершении хищения имущества З. и имущества Д. из магазина Амба, подтверждается следующими доказательствами.

Свидетель Н. в судебном заседании пояснила, что работает в должности заведующего сектором по обеспечению деятельности КДН Администрации Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края, на учете в комиссии состоит несовершеннолетний Кузнецов И.М. С Кузнецовым И.М. проводились беседы сотрудниками ПДН, однако выводов он не делает. 19 марта 2021 г. Кузнецову И.М. объявлено замечание, за продолжение бродяжнического образа жизни, пропуски занятий. Составлен административный протокол в отношении матери, сегодня состоится заседание комиссии. Кузнецов И.М. не проживал дома с 22 по 26 марта 2021 г. Мать Кузнецова – Худобердина

Ю.Г. неоднократно привлекалась к административной ответственности, с воспитанием сына не справляется, имеет на иждивении еще троих несовершеннолетних детей, для Ильи не является авторитетом. С 2016 г. Кузнецов И.М. учился в школе интернате. Сейчас обучается в техникуме, Кузнецов не посещает занятия с марта 2021 г. Семья состоит на учете с 05 февраля 2021 г. как находящаяся в социально опасном положении. В 2021 году дважды составлялись протоколы об административных правонарушениях в отношении матери, за бродяжничество Ильи в январе и по факту распития спиртных напитков. Характеризуют несовершеннолетнего отрицательно, Кузнецов выводов не делает, продолжает уходить из дома и обвиняется в совершении трех преступлений, на беседы не реагирует. Полагает, что Кузнецову И.М. необходимо назначить наказание.

Свидетель К. в судебном заседании показала, что работает в должности старшего инспектора ПДН ОМВД по Советско-Гаванскому району Хабаровского края. На учете в ПДН состоит с февраля 2021 г. семья несовершеннолетнего Кузнецова И.М., мать одна воспитывает троих детей, из которых Илья старший. От мамы поступает информация, что подросток дома не проживает, не учится. Кузнецов И.М. неоднократно привлекался к уголовной ответственности, назначались меры воспитательного воздействия в 2018 г. Год с Кузнецовым И.М. работал сотрудник, однако это не принесло результатов, Кузнецов продолжил противоправное поведение. В 2019 году прекращено уголовное дело, по другому делу назначен штраф. Кузнецов обвиняется в хищении продуктов, хотя дома все есть, выводов не делает, на заседании КДН вел себя вызывающе. В апреле Кузнецов И.М. находился в районе бара Берлога в состоянии алкогольного опьянения, пока протокол не рассмотрен. В настоящее время в техникуме у него много пропусков, имеет задолженность по обучению, нарушает правила внутреннего распорядка. Полагает, что исправление Кузнецова И.М. без назначения наказания уже невозможно. Круг общения составляют старшие во возрасту, 20-21 год. Мать создала все условия дома несовершеннолетнему, есть спальное место, в доме есть все необходимое. Полагает, что виновно окружение старших по возрасту лиц, Илья ведомый и совершает с ними преступления. За несовершеннолетним закреплен наставник.

Законный представитель несовершеннолетнего подсудимого Худобердина Ю.Г. в судебном заседании показала, что Кузнецов И.М. является ее старшим сыном, также она воспитывает еще троих малолетних детей, воспитанием детей занимается одна, работает. Кузнецова И.М. может охарактеризовать с положительной стороны, в настоящее время ночует дома, помогает ей с младшими детьми, не обучается, т.к. сломал руку. В настоящее время Кузнецов И.М. не общается с Г1, который на него отрицательно влиял и совершали в группе лиц кражи. Полагает, что Кузнецов И.М. не совершал кражу смартфона З., кражу мог совершить Г1, который в то время часто приходил к ним домой и затем продал телефон.

Виновность Кузнецова И.М. в совершении хищения имущества потерпевшего М., также подтверждается следующими доказательствами:

По ходатайству государственного обвинителя, в порядке ст. 281 ч. 1 УПК РФ, с согласия сторон в судебном заседании были оглашены показания неявившихся потерпевшего М., свидетеля Ш1, данные на предварительном следствии.

Из оглашенного протокола допроса потерпевшего М., следует, что 10.11.2020 он находился дома по адресу <адрес>. Примерно в 14 часов 00 минут к нему пришел Кузнецов И.М. Кузнецов И.М. попросил у него его смартфон для осуществления звонка, при этом он видел, что Кузнецов И.М. набирал какой-то номер на его смартфоне. Затем Кузнецов И.М. попросил его налить ему воды, и он пошел на кухню, а Кузнецов И.М. оставался в коридоре. Он услышал, как хлопнула входная дверь, и далее он услышал шаги. В этот момент он вышел в коридор и увидел, что Кузнецова И.М. в коридоре нет, и понял, что тот ушел вместе с его смартфоном. После чего он сразу же пошел следом за Кузнецовым И.М., но его догнать не смог. В тот момент он понял, что Кузнецов И.М. похитил его смартфон. У него был похищен смартфон марки «Xiaomi Redmi 6 A», в корпусе черного цвета, который он приобрел в начале 2019 года за 6 000 рублей в одном из салонов сотовой связи, расположенном в ТЦ «Арбуз». Смартфон находился в исправном состоянии, повреждений не имел. С учетом износа смартфон стоит 4 500 рублей. Таким образом, ему причинен ущерб в

размере 4 500 рублей. На сумму 4 500 рублей заявил гражданский иск.(Том 1 л.д. 188-190, Том 2 л.д. 5-6)

Из оглашенного протокола допроса свидетеля Ш1, следует, что он работает банщиком в сауне «Харлей» расположенной по адресу <адрес>. 10.11.2020 он находился на работе. Смена у них 24 часа, с 09 часов 00 минут до 09 часов 00 минут следующего дня. В этот день с ним в смене был стажер Кузнецов И.М. В послеобеденное время, после 14 часов 00 минут 10.11.2020 Кузнецов И.М. попросил у него разрешения отлучиться по своим делам, на что он согласился. Отсутствовал Кузнецов И.М. примерно 4-5 часов. Примерно в 18 часов 00 минут 10.11.2020 он и Кузнецов И.М. находились в сторожке, где разговаривали, и в ходе разговора Кузнецов И.М. предложил ему купить за 1 000 рублей смартфон марки «Xiaomi Redmi 6A» в корпусе черного цвета, который находился в силиконовом чехле. После этого он спросил у Кузнецова И.М. откуда у него смартфон и по какой причине тот его продает, на что Кузнецов И.М. ему ответил, смартфон ему отдала мама, а ему необходимы денежные средства. Он согласился купить у Кузнецова И.М. данный смартфон за 1 000 рублей, после Кузнецов И.М. передал ему смартфон, а он ему деньги. У него в пользовании данный смартфон находился примерно 10-12 дней, после чего ему позвонил Кузнецов И.М. и сказав, что ему необходимо срочно вернуть смартфон, и он согласился. (Том 1 л.д. 206-207)

Виновность Кузнецова И.М. в совершении хищения имущества М., подтверждается следующими письменными доказательствами:

- Протоколом осмотра места происшествия от 16.02.2021, согласно которого осмотрена <адрес>, в ходе которого участвующий М. указал на коридор и пояснил, что в данном месте он передал Кузнецову И.М. свой смартфон для осуществления звонка. Том 1 л.д. 124-129

- Протоколом осмотра документов от 09.03.2021, согласно которого осмотрена справка № 23 от 24.02.2021 ООО «Соэксо-СГ», содержащая следующую информацию: «среднерыночная стоимость по аналогам продаж смартфона марки «Xiaomi Redmi 6A» в технически исправном состоянии на вторичном рынке по состоянию на ноябрь 2020 года с учетом износа составляет 4 500 рублей». Том 1 л.д. 238-239, 240

- Протокол оперативного мероприятия- отождествление личности от 16.02.2021,

согласно которого М. осмотрел предъявленные для опознания фотографии лиц и уверенно указал на фотографию Кузнецова И.М., пояснив, что именно этот молодой человек 10.11.2020 находясь в <адрес> похитил его смартфон марки «Xiaomi Redmi 6A». Указанный протокол приобщен к уголовному делу в качестве иного документа, храниться в материалах уголовного дела. Том 1 л.д. 241-242, 116

Виновность Кузнецова И.М. в совершении хищения имущества потерпевшей З., также подтверждается следующими доказательствами:

Потерпевшая З. в судебном заседании показала, что Кузнецов И.М. приходится ей родственником. Худобердина Ю.Г. является её племянницей. В январе 2021 года она приехала в гости к Худобердиной Ю.Г. по ее месту жительства, с собой у нее был сотовый телефон, который подарил супруг за 12 500 рублей. Дома были Худобердина, ее дети, в том числе и Илья, приехала она около 23 часов вечера. Телефоном в гостях не пользовалась и его никому не передавала, он лежал на кухне. Погостив, она и Н. уехали на такси к последней. Утром она обнаружила пропажу телефона, времени было около 9 часов утра. Она звонила на телефон, но он был выключен. Также ездила к Худобердиной Ю.Г., но та сказала, что смартфона не видела. Тогда он обратилась в полицию с заявлением о потере смартфона. Согласна с оценкой смартфона на сумму 6000 рублей с учетом износа. Ущерб в размере 6000 рублей для нее не является значительным, она получает 14 000 рублей, супруг 120 000 рублей. Просит прекратить уголовное дело в отношении Кузнецова И.М.. претензий к нему не имеет. Телефон ей был возвращен.

В связи с наличием существенных противоречий в показаниях потерпевшей З., оглашены показания З. данные на предварительном следствии.

Из оглашенного протокола допроса потерпевшей З., данные на предварительном следствии следует, что 27.12.2019 ею приобретен смартфон марки «Xiaomi Redmi Note 7» в корпусе черного цвета, за 9 670 рублей. Смартфон находился в исправном состоянии. С учетом износа смартфон оценивает в 6 000 рублей. 15.01.2021 она примерно в 17 часов 00 минут пришла в гости к Худобердиной Юлии Геннадьевне, проживающей по адресу <адрес>. В гостях у Худобердиной Ю.Г. она находилась совместно с Н. около 30 минут. Они сидели на кухне квартиры, где разговаривали, при этом когда она проходила в кухню Худобердиной Ю.Г., то взяла с собой свой смартфон; который положила там же. Примерно в 18 часов 30 минут она и Н. стали собираться в гости. Приехав в гости к Н. она осталась у нее ночевать. Утром примерно в 11 часов она хотела позвонить со смартфона, но его нигде не было, и она стала звонить на сим-карту, находившуюся в смартфоне, но она была недоступна. И тогда она вспомнила, что смартфон в последний раз она видела в квартире у Худобердиной К.Г., в связи с чем она пошла к ней домой. Худобердина Ю.Г. и Кузнецов И.М сказали, что ее смартфона не видели. Утерять свой смартфон она точно не могла, так как хорошо помнит, что доставала свой смартфон только в квартире Худобердиной Ю.Г., и более она его не забирала. Таким образом ей причинен ущерб в размере 6 000 рублей, который является для нее значительным. Том 1 л.д. 103-105

После оглашенных показаний потерпевшая З. их не подтвердила и пояснила, что ранее не обратила внимания, что написано, что ущерб для неё значительный, протокол не читала, с учетом аксессуаров стоимость телефона была 12 500 руб. Настаивает, что ущерб в размере 6000 рублей является для неё незначительным.

Свидетель Г1 в судебном заседании показал, что Кузнецов Илья попросил его продать телефон, когда тот зашел к нему в гости по месту жительства по <адрес>. Телефон был сенсорный, черного цвета, марку не помнит. Он поинтересовался у Кузнецова откуда у него телефон, тот ответил, что все нормально. Он продал данный телефон Е.. Вырученными средствами он поделился с Кузнецовым, каждому получилось по 500 рублей. Далее от сотрудников полиции ему стало известно, что телефон украден.

По ходатайству государственного обвинителя, в порядке ст. 281 УПК РФ, в связи с существенными противоречиями в судебном заседании были оглашены показания свидетеля Г1, данные на предварительном следствии.

Из оглашенного протокола допроса свидетеля Г1 данного на следствии 01 марта 2021 г. следует, что 15.01.2021 или 16.01.2021, он в обеденное время зашел к своему знакомому Кузнецову И.М., проживающему по адресу <адрес>. Когда он пришел в гости к Кузнецову И.М. у него дома никого не было. Находясь в гостях у Кузнецова И.М., в ходе разговора Кузнецов И.М. показал ему смартфон марки «Xiaomi Redmi Note 7» в корпусе черного цвета, который был без каких-либо аксессуаров и чехлов, телефон находился в целом состоянии, без каких-либо сколов и трещин. Кузнецов И.М. поинтересовался кому можно продать смартфон, на что он сразу же спросил у Кузнецова И.М. откуда у него смартфон, на что Кузнецов И.М. сказал лишь, что со смартфоном все нормально. Также Кузнецов И.М. предложил ему взять себе половину денег с продажи смартфона, и он согласился. После чего он решил позвонить Е. и предложить купить смартфон. Позвонив Е. он спросил кому можно продать смартфон, на что Е. у него так же поинтересовался не краденный ли он, он сказал, что со смартфоном все в порядке. После чего Е. согласился купить у него данный смартфон. Кузнецов И.М. при этом остался ждать его у себя дома. Находясь на работе у Е., он ему передал смартфон, который попросил его продать Кузнецов И.М., Е. передал ему денежные средства в сумме 2 000 рублей. Он забрал деньги у Е. и вернулся в квартиру Кузнецова И.М. Дома у Кузнецова И.М. так же никого не было. Находясь в квартире Кузнецова И.М., он и Кузнецов И.М. поделили деньги пополам- он взял себе 1 000 рублей и передал Кузнецову И.М. 1 000 рублей. Он потратил деньги на продукты питания. После того как ему сообщили сотрудники полиции о краже смартфона, то он встретился с Кузнецовым И.М. и в ходе разговора Кузнецов И.М. пояснил ему, что смартфон тот украл у своей тети, при этом тетя приходила к ним в гости и сидела на кухне с его мамой, а после ее ухода он увидел в квартире смартфон, который в дальнейшем попросил продать. Том 1 л.д. 193-195

Из оглашенного протокола очной ставки между свидетелем Г1 и подозреваемым Кузнецовым И.М., следует, что

Свидетель Г1 пояснил, что смартфон марки Xiaomi Redmi Note 7», который им был продан Е. ему передал Кузнецов И.М.

Подозреваемый Кузнецов И.М. пояснил, что он не совершал хищение смартфона Xiaomi Redmi Note 7. Том 1 л.д. 232-237

После оглашенных показаний свидетель Г1 их подтвердил в полном объеме.

Свидетель Е. в судебном заседании показал, что в январе 2021 г. Г1 предложил ему купить смартфон. Он у него спросил все ли в порядке со смартфоном, и не ворован ли тот, на что Г1 ответил что нет, со смартфоном все в порядке. Г1 продал ему смартфон марки «Xiaomi Redmi Note 7» в корпусе черного цвета, без чехла и защитного стекла, без документов и зарядного устройства за 2 000 рублей. Затем он продал данный телефон своему родственнику П. за 2 300 рублей. П. у него спрашивал, все ли в порядке со смартфоном, на что он ему ответил с ним все в порядке. Спустя примерно месяц ему от сотрудников полиции стало известно о том, что смартфон краденный. Со слов Г1 ему известно, что смартфон украл Кузнецов И.М.

Свидетель П. в судебном заседании показал, что в январе 2021, Е., который приходится ему двоюродным братом, позвонил ему и спросил не нужен ли ему сотовый телефон, он ему сказал, что ему нужен телефон. Е. пришел к нему домой кпо <адрес>, и принес смартфон марки «Xiaomi Redmi Note 7» в корпусе черного цвета, без документов. Он спросил у Е., откуда у него смартфон и по какой причине его продает. На что Е. пояснил ему, что данный смартфон принадлежит его девушке. Е. озвучил ему цену за него- 2 300 рублей, после чего он передал Е. деньги и он ушел. Телефон был без сим-карты и без фотографий и файлов. Позднее пришли сотрудники полиции и пояснили, что смартфон который ему продал Е. краденный, он выдал телефон добровольно.

По ходатайству государственного обвинителя, в порядке ст. 281 ч. 1 УПК РФ, с согласия сторон в судебном заседании были оглашены показания неявившегося свидетеля Н., данные на предварительном следствии.

Из оглашенного протокола допроса свидетеля Н., следует, что 15.01.2021 она примерно в 17 часов 00 минут совместно с З. пошла в гости к Худобердиной ЮЛ. проживающей по адресу <адрес>. В гостях у Худобердиной Ю.Г. они сидели на кухне. Она видела как З. неслана кухню в руках свой смартфон. Когда уходили из квартиры, она не видела, чтобы З. забрала свой смартфон. Уехав от Худобердиной О.В. на такси, которое вызывала она со своего телефона, она и З. поехали к ней. На следующий день З. обнаружила, что ее смартфона нет, и она вспомнила, что видела его в последний раз в квартире у Худобердиной О.В.. о чем сообщила З., которая сразу пошла за смартфоном. З. свой смартфон так и не нашла. Том 1 л.д. 220-221

Виновность Кузнецова И.М. в совершении кражи смартфона З. подтверждается следующими письменными доказательствами:

- Протоколом осмотра места происшествия от 04.03.2021, согласно которому осмотрена <адрес>, в ходе которого участвующая Худобердина Ю.Г. указала на кухню и пояснила, что совместно с З. распивала спиртное у нее дома в данном помещении. Том 1 л.д. 211-217

- Протоколом осмотра места происшествия от 12.02.2021. согласно которому осмотрена <адрес>, в ходе которого у участвующего П. изъят смартфон «Xiaomi Redmi Note 7». Том 1 л.д. 81-89

- Протоколом осмотра предметов от 15.02.2021, согласно которому осмотрен смартфон марки «Xiaomi Redmi Note 7», с сенсорным экраном в корпусе черного цвета. На лицевой стороне смартфона на передней панели сверху по центру имеется динамик рядом с которым слева имеется окошко фотокамеры, ниже расположен сенсорный дисплей. В нижней торцевой части имеются разъемы функционального предназначения. С правей торцевой части имеются кнопки функционального предназначения. С обратной стороны

смартфона на панели слева вверху имеется окошко фотокамеры, около которого расположено окошко фотовспышки. Внизу слева имеется надпись «Redmi». Задняя панель телефона несъемная. Смартфон повреждений не имеет. Далее в разъеме с левой торцевой части смартфона обнаружен слот для сим-карт и флэш-карты, которые на момент осмотра отсутствуют. На момент осмотра на экране смартфона обнаружено защитное стекло, которое видимых повреждений не имеет. Смартфон марки «Xiaomi Redmi Note 7» приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства. Том 1 л.д. 95-97, 98.99, 100

- Протоколом осмотра документов от 09.03.2021, согласно которому осмотрена справка № 22 от 18.02.2021 ООО «Соэксо-СГ», содержащая следующую информацию: «среднерыночная стоимость по аналогам продаж смартфона марки «Xiaomi Redmi Note 7» в технически исправном состоянии на вторичном рынке по состоянию на январь 2021 года с учетом износа составляет 6 000 рублей». Том 1 л.д. 238-239, 240

Виновность Кузнецова И.М. в совершении хищения имущества Д. в магазине «Амба» подтверждается также следующими доказательствами:

Свидетель Г. в судебном заседании показал, что он работает в должности администратора торгового зала в магазине «Amba», расположенном по адресу: ул. Пионерская, д. № 23, г. Советская Гавань Хабаровского края. 20.01.2021 года он стал просматривать записи с камер видеонаблюдения и обнаружил, что ранее незнакомый ему молодой человек совершил хищение мяса около 9-10 кусков и корзины из магазина. Хищение было совершено около 13 часов. Молодой человек ходил по магазину, осматривал холодильники, набрал в корзину мясо, когда за ним не наблюдал администратор, вышел мимо касс и побежал. О данном факте он сразу же сообщил менеджеру магазина Ш., а так же в отдел полиции. Также с ним заходил еще один парень, который обратился к нему по вопросу трудоустройства, он сходил с данным парнем к администратору магазина, после чего выдал парню анкету и он ушел. Полагает, что Кузнецов И.М. совершал кражу не один. Когда похититель убежал, то второй парень тоже вышел из магазина.

Свидетель Ш., в судебном заседании показала, что она работает в магазине «Amba», расположенном по адресу: ул. Пионерская, д. № 23, г. Советская Гавань Хабаровского края. Владельцем всех товаров магазина является Д.. 20.01.2021 около 16 часов 20 минут от администратора магазина Г. ей стало известно, что при просмотре записей камер видеонаблюдения, им был выявлен факт хищения из магазина, а именно молодой человек зашел в магазин, взял металлическую корзину для товара, после чего прошел в торговый зал, где из холодильника, стал складывать в корзину куски мяса-свинины весом около 10 кг. Указала, что кражу совершил подсудимый Кузнецов И.М. После этого Кузнецов И.М., немного пройдя по магазину, не осуществив оплату за товар, вышел из магазина «Amba» и вынес с собой металлическую корзину с похищенным. Затем проводили ревизию и установили количество похищенного. Вызвали полицию и передали им записи с камер.

Свидетель Г1 в судебном заседании показал, что Кузнецов Илья украл мясо из магазина. Он совместно с ним ходил в данный магазин, чтобы взять анкету. Мяса он не видел, количества не знает. Затем ему показали записи с камер видеонаблюдения. Сначала вышел он из магазина, потом Кузнецов. Как Кузнецов совершал кражу он не видел.

В связи с наличием существенных противоречий оглашены показания Г1, данные на предварительном следствии.

Из оглашенного протокола свидетеля Г1 от 01 марта 2021 г. данного на следствии следует, что 20 января 2021 г. в дневное время совместно с Кузнецовым И.М. заходил в магазин «Amba», расположенный по ул. Пионерская д.23 г. Советская Гавань Хабаровского края. При этом в магазин Amba попросил его сходить Кузнецов И.М., который сказал, что ему нужно там что-то купить. Придя в магазин Кузнецов И.М. пошел в торговый зал, а он подошел к охраннику и обратился к нему по поводу трудоустройства. Охранник провел его к заведующей, с которой они обсудили возможность его трудоустройства, и затем они вернулись и охранник дал ему анкеты для трудоустройства, он взял анкеты, и далее ему кто-то позвонил и он вышел на улицу. Так как на улице он не видел Кузнецов И.М., то пошел вверх по ул. Пионерская г. Советская Гавань Хабаровского края. Затем созвонился с

Кузнецовым и встретился с ним, у Кузнецова был пакет, который тот убрал в морозильную камеру у себя дома. Пояснил, что он с Кузнецовым И.М. о совершении кражи в магазине не договаривался, к краже он не причастен.

Из оглашенного протокола очной ставки между свидетелем Г1 и подозреваемым Кузнецовым И.М. следует:

Подозреваемый Кузнецов И.М.: он совместно с Г1 пошел в магазин Амба, при этом пошел в магазин с целью похитить мясо, а Г1 пошел в магазин по его просьбе, о своих планах он ему не говорил. Он зашел в магазин, Г1 остался ждать его. В магазине он взял корзину в которую сложил мясо. Далее он дождался когда охранник отвлечется и уйдет, и в этот момент вышел из магазина. Г1 сначала ждал его, а потом вышел на улицу. Краже совершил в одиночку. (т. 1 л.д. 232-237)

Свидетель Г1 подтвердил показания подозреваемого.

После оглашенных показаний Г1 их подтвердил в полном объеме.По ходатайству государственного обвинителя, в порядке ст. 281 ч. 1 УПК РФ, с согласия сторон в судебном заседании были оглашены показания неявившихся представителя потерпевшего К1, свидетеля С. данные на предварительном следствии.

Из оглашенного протокола допроса представителя потерпевшего К1 следует, что она работает в должности менеджера в ИП Д. В городе Советская Гавань Хабаровского края, расположена сеть магазинов «Amba», принадлежащих ИП Д. В данных магазинах осуществляется розничная продажа продуктов питания и промышленных товаров. Она осуществляет руководство всех магазинов «Amba» в г. Советская Гавань Хабаровского края на основании доверенности. 20.01.2021 года в вечернее время от Ш. ей стало известно, что в их магазине было совершено хищение продукции. Данный факт быт выявлен при просмотре записей камер видеонаблюдения, расположенных в вышеуказанном магазине. Хищение совершил Кузнецов И.М.. который зашел в магазин, взял металлическую корзину для товара после чего прошел в торговый зал, где из холодильника, расположенного в центре, стал складывать в корзину куски мяса завернутые в полимерную пленку. Всего Кузнецов И.М. сложил в корзину 7 кусков мяса. После этого Кузнецов И.М., немного пройдя по магазину, не осуществив оплату за товар, вышел из магазина «Amba» через центральный выход. Кузнецов И.М. вынес с собой металлическую корзину, в которой находились вышеуказанные куски мяса. При проведении ревизии было установлено, что Кузнецов И.М. совершил хищение шеи свиной весом 10,311 килограмм стоимостью за 1 кг. 288,75 рублей, общей стоимостью 2 977 рублей 30 копеек (закупочная цена), а так же металлической корзины, стоимостью 303 рубля 27 копеек. В результате хищения продукции из магазин «Amba», расположенного по адресу: ул. Пионерская, д. № 23, г. Советская Гавань Хабаровский край, Кузнецов Илья причинил ИП Д. ущерб на сумму 3 280 рублей 57 копеек. На сумму 3 280 рублей 57 копеек заявила гражданский иск. Том 1 л.д. 46-48, т. 2 л.д. 1-2

Из оглашенного протокола допроса свидетеля С., следует, что в январе 2021 ему звонил Кузнецов И.М. и предлагал купить мясо, при этом вес не называл. Он спросил у Д1 нужно ли ему мясо, но он сказал, что нет, поэтому он сказал Кузнецову И.М., что мясо покупать не будет. Том 2 л.д. 46-47

Виновность Кузнецова И.М. в краже имущества Д. из магазина «Amba» подтверждается следующими письменными доказательствами:

- Протоколом осмотра места происшествия от 29.01.2021, согласно которого осмотрен торговый зал магазина «Amba», расположенного по адресу Хабаровский край г. Советская Гавань ул. Пионерская д.23, в ходе которого участвующая Ш. указала на холодильники, расположенные по центру торгового зала и пояснила, что из данных холодильников похищено мясо весом около 10 кг. Том 1 л.д. 22-31

- Протоколом осмотра предметов от 27.02.2021 согласно которого осмотрен СД-диск, содержащий видеозапись с камер систем видеонаблюдения, установленных в помещении магазина «Amba», расположенного по адресу Хабаровский край гор. Советская Гавань ул.

Пионерская д. 23. В ходе осмотра установлено, что: на диске имеется 3 видеофайла, которые воспроизводятся с использованием проигрывателя «Clip Player».

При запуске первого видеофайла с названием «ch01_20210120141402m_n02» начинает показывать цветное изображение, где в верхнем левом углу указана дата и время: «Jan 20 2021 14:14:03» При воспроизведении данного файла установлено, что в 14:14:07 в магазин заходит парень, одетый в куртку и штаны черного цвета, у куртки по бокам имеются светлые вставки и является Г1, следом за ним заходит парень, одетый в черные брюки и куртку, и который является Кузнецовым Ильей Максимовичем. В 14:14:10 Г1 и Кузнецов И.М. проходят в сторону торгового зала и пропадают из поля видимости камер видеонаблюдения. В 14:14:16 видеозапись заканчивается.

При запуске второго видеофайла с названием «ch01_20210120145826m_n01» начинает показывать цветное изображение, где в верхнем левом углу указана дата и время: «Jan 20 2021 14:58:27». При воспроизведении данного файла установлено, что около выхода из магазина находится Г1, у которого в руках находится лист бумаги и который ходит вдоль выхода из магазина. В 14:59:11 Г1 выходит из магазина, а в 14:59:16 видно как из торгового зала к выходу идет Кузнецов И.М., у которого в руках находится корзина с продуктами питания, и который пройдя мимо кассы в 14:59:19 выходит из магазина. В 14:59:24 видеозапись заканчивается.

При запуске третьего видеофайла с названием «ch09_20210120142108m_n03» начинает показывать цветное изображение, где в верхнем левом углу указана дата и время: «Jan 20 2021 14:21:06» При воспроизведении данного файла установлено, что в помещении торгового зала в 14:21:08 появляется Кузнецов И.М., у которого в руках находится корзина с продуктами питания, который обходит холодильник, рассматривает товар в холодильнике и ценники. В 14:27:31 Кузнецов И.М. направляется к выходу из торгового зала. В 14:27:33 видеозапись заканчивается. Том 1 л.д. 196-202, 203

- Протоколом осмотра документов от 09.03.2021, согласно которому осмотрены:

Мини-ревизия на 21.01.2021 г. ИП Д., содержащая следующую информацию: «корзина покупательская металл 20л цена 303,27 расхождение 1 сумма 303,27, шея свиная б/к кг. (целая кусковая) цена 288,75, расхождение 10,311 сумма 2 977,30».

Товарные накладные ИП Д. на 2 листах. На первом листе содержится информация: «шея свиная б/к кг. (целая кусковая) цена 288,75 руб./кг.». На втором листе содержится информация: «корзина покупательская металл 20л цена 303,27».

После осмотра мини-ревизия на 21.01.2021г. ИП Д. и товарные накладные ИП Д. на 2 листах признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств, хранятся в материалах уголовного дела. Том 1 л.д. 238-239, 240

- Протокол оперативного мероприятия- отождествление личности от 28.01.2021, согласно которому Ш. осмотрела предъявленные для опознания фотографии лиц и уверенно указала на фотографию Кузнецова И.М., пояснив, что именно этот молодой человек 20.01.2021 в период с 14 часов 20 минут до 15 часов 00 минут вышел из магазина «Amba» ИП «Д.» по адресу Хабаровский край г. Советская Гавань ул. Пионерская д.23 с металлической корзиной и 7-ми кусками мяса. Указанный протокол приобщен к уголовному делу в качестве иного документа, храниться в материалах уголовного дела. Том 1 л.д. 241-242,

По уголовному делу в отношении Кузнецова И.М. проведена судебная психиатрическая экспертиза, согласно заключению эксперта № 521 от 03.03.2021:

Кузнецов И.М. каким-либо <данные изъяты>. (т. 1 л.д. 171-177)

Суд оценивает в соответствии со ст. 87, 88 УПК РФ следующие доказательства: протокол осмотра места происшествия от 16 февраля 2021 г., протокол осмотра документов от 09 марта 2021 г., протокол оперативного мероприятия – отождествление личности от 16

февраля 2021 г., протокол осмотра места происшествия от 04 марта 2021 г., протокол осмотра места происшествия от 12 февраля 2021 г., протокол осмотра предметов от 15 февраля 2021 г., протокол осмотра документов от 09 марта 2021 г., протокол осмотра места происшествия от 29 января 2021 г., протокол осмотра предметов от 27 февраля 2021 г., протокол осмотра документов от 09 марта 2021 г., протокол оперативного мероприятия – отождествление личности от 28 января 2021 г., заключение эксперта № 521 от 03 марта 2021 г., вещественные доказательства и признает их достоверными, относимыми и допустимыми доказательствами, поскольку в судебном заседании не установлено нарушений уголовно-процессуального закона при получении указанных доказательств, выводы экспертного заключения оформлены надлежащим образом, научно мотивированы и, с учетом обстоятельств дела, оснований для иного вывода у суда не имеется, указанные доказательства согласуются между собой и с другими доказательствами стороны обвинения, признанными судом допустимыми.

Показания потерпевшего М., данные на предварительном следствии, свидетеля Ш1, данные на предварительном следствии, потерпевшей З., данные в судебном заседании и на предварительном следствии, за исключением показаний в части, что ущерб является для нее значительным, свидетелей обвинения Н., данные на предварительном следствии, свидетеля Е., П., данные в судебном заседании, представителя потерпевшего К1, данные на предварительном следствии, свидетелей Г., Ш., данные в судебном заседании, свидетеля С., данные на предварительном следствии, свидетеля Г1, данные в судебном заседании и на предварительном следствии, суд принимает за относимые и допустимые доказательства, а также находит их достоверными, поскольку они соответствуют фактическим обстоятельствам дела по преступлениям, показания полны, последовательны, согласуются между собой, и другими доказательствами стороны обвинения в их совокупности, противоречия в показаниях свидетеля Г1 были устранены в судебном заседании, в судебном заседании не установлены основания оговаривать подсудимого, указанными лицами, а также не установлены основания не доверять показаниям данных свидетелей, потерпевших,показания получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона.

Показания потерпевшей З. данные на предварительном следствии о том, что ущерб в размере 6 000 рублей является для нее значительным, признаются судом недостоверными, опровергаются показаниями З. данными в судебном заседании, согласно которым ущерб не является для нее значительным, потерпевшая З. пояснила, что протокол своего допроса она не читала, показания в данной части не подтвердила.

Показания законного представителя Худобердиной Ю.Г. данные в судебном заседании, за исключением показаний в части, что кражу телефона З. мог совершить Г1, суд принимает за относимые и допустимые доказательства, а также находит их достоверными, поскольку они соответствуют фактическим обстоятельствам дела по преступлениям, показания полны, последовательны, согласуются между собой, и другими доказательствами стороны обвинения – показаниями потерпевшей З., свидетелей Г1, Е., П., Н., показания получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона.

Показания законного представителя Худобердиной Ю.Г. в части что кражу телефона З. мог совершить Г1, признаются судом недостоверными, опровергаются показаниями потерпевшей З., свидетелей Г1, Е., П., Н. Суд расценивает указанные показания, данными с целью помочь Кузнецову И.М. избежать уголовной ответственности.

Показания Кузнецова И.М., данные на предварительном следствии в качестве обвиняемого, подозреваемого, на очной ставке со свидетелем Г1 об обстоятельствах совершения кражи имущества М., а также об обстоятельствах кражи имущества Д. из магазина Амба, в том числе о том, что кражу продуктов из магазина он совершал один, а Г1 пришел в магазин по его просьбе и не знал о его намерениях, судом признаются достоверными, так как они согласуются между собой и, подтверждаются показаниями потерпевшего М., свидетеля Ш1, потерпевшей З., свидетелей Н., Е., П., представителя потерпевшего К1, свидетелей Г., Ш., С., и доказательствами по делу в их совокупности.

Показания Кузнецова И.М. данные на предварительном следствии о том, что он не совершал кражу смартфона З., признаются судом недостоверными, опровергаются

показаниями свидетеля Г1 данными в судебном заседании, на предварительном следствии, согласно которым Кузнецов И.М. у себя дома попросил его продать смартфон марки «Xiaomi Redmi Note 7», принадлежащий З. в корпусе черного цвета, на что последний согласился, а также в последующем Кузнецов И.М. говорил ему о том, что данный телефон он украл у тети. Показаниями потерпевшей З. которая пояснила, что находясь в гостях у родственницы Худобердиной Ю.Г. забыла своей телефон «Xiaomi Redmi Note 7», дома в это время были дети, в том числе и Кузнецов Илья, а также подруга Н., затем около 9 часов утра она звонила на него, однако последний был недоступен, приехав к Кузнецову И.М. домой утром, телефон отсутствовал, Худобердина пояснила, что не видела его, в последующем телефон ей вернула полиция, показаниями свидетеля Н., согласно которым она была в гостях с З. у Худобердиной Ю.Г., у З. был свой телефон с собой, уехали они от туда на такси, которое вызывала она со своего телефона. На следующее утро З. обнаружила пропажу телефона, ездила к Худобердиной для его поисков сразу, но телефон вернула только полиция через несколько дней, свидетеля Г1 который по просьбе Кузнецова И.М. продал телефон, принадлежащий З. Е., Кузнецов позднее, как шло расследование говорил ему, что он украл смартфон у своей тети, когда та была в гостях у матери, свидетеля Е. который приобрел у Г1 смартфон принадлежащий З. и продал его П., от Г1 ему известно, что телефон украл Кузнецов Илья, свидетеля П. который приобрел телефон принадлежащий З. у Е. за 2300 руб., а также другими письменными доказательствами.

Оценивая исследованные доказательства в их совокупности, суд считает, что доказательства отвечают требованиям относимости, допустимости и достоверности, согласуются между собой, не содержат не устраненных противоречий, их совокупность признается судом достаточной для постановления обвинительного приговора по всем преступлениям, вина подсудимого Кузнецова И.М. в совершении хищений имущества М., а также З. и Д. доказана и подтверждается перечисленными выше доказательствами.

С учетом поведения подсудимого Кузнецова И.М. в судебном заседании, не дающего оснований сомневаться в осознанности им фактического характера и общественной опасности своих действий и его способности руководить предпринимаемыми действиями, материалов дела, касающихся его личности, обстоятельств совершения им преступления, заключения экспертов № 521 от 03 марта 2021 г., согласно которому подсудимый Кузнецов И.М. каким-либо <данные изъяты>, суд считает необходимым признать Кузнецова И.М. вменяемым в отношении инкриминируемых ему деяний, подлежащим уголовной ответственности и наказанию.

Действия Кузнецова И.М. по факту хищения им имущества М. суд квалифицирует по ст. 158 ч. 1 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества.

Действия Кузнецова И.М. по факту хищения им имущества З. с учетом смягчения квалификации государственным обвинителем суд квалифицирует по ст. 158 ч. 1 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества.

Действия Кузнецова И.М. по факту хищения им имущества Д. суд квалифицирует по ст. 158 ч. 1 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества.

Согласно характеристики участкового уполномоченного полиции ОМВД России по Советско-Гаванскому району Кузнецов И.М. характеризуется удовлетворительно. Взаимоотношения с соседями удовлетворительное. Состоит на профилактическом учете в ПДН ОМВД России по Советско-Гаванскому району за совершение преступлений. В кругу общения имеет лиц, склонных к совершению преступлений и правонарушений. (Том 2 л.д. 89)

Согласно справки-характеристики инспектора ПДН ОМВД России по Советско-Гаванскому району несовершеннолетний Кузнецов И.М. поставлен на профилактический учет 28.12.2016 как лицо, совершающее антиобщественные действия- склонное к бродяжничеству. Склонен к совершению преступлений. Авторитетов не имеет и не признает. По характеру- изворотлив, лжив, свою вину не признает, должных выводов для себя не делает. Общается с лицами, совершающими преступления и правонарушения. (Том 2 л.д. 86-88)

Согласно характеристики КГБ ПОУ «Советско-Гаванский промышленно-технологический техникум» Кузнецов И.М. зачислен 31.08.2020 на обучение профессии «Маляр». За период обучения имеет пропуски без уважительной причины, не подтвержденные соответствующими документами. По характеру общительный, в разговоре с преподавателями уравновешенный. Отношения с преподавателями ровные. На критику почти не реагирует. Всегда готов выслушать взрослого, иногда соглашается, что не прав, но поведение изменять не планирует. Со сверстниками неоднократно проявляет необоснованную агрессию, допускает беседы на повышенных тонах. Интересы подростка находятся за пределами техникума. (Том 2 л.д. 93)

В отношении подсудимого Кузнецова И.М. суд учитывает, что он проживает в неполной семье, на момент привлечения к уголовной ответственности ему исполнилось 17 лет, характеризуется по месту обучения и месту жительства удовлетворительно, состоит на профилактическом учете в ПДН ОУУП и ПДН ОМВД России по Советско-Гаванскому району с 28.12.2016 г., совершил преступления будучи ранее судимым, ранее освобождался от уголовной ответственности в порядке ст. 90 УК РФ, и ст. 28 УПК РФ, влияние наказания на его исправление, условия его жизни и воспитания, из которых следует, что Кузнецов И.М. воспитывается в неполной многодетной семье, однако мать, слабо контролирует его поведение вне дома, уровень его психического развития, который соответствует возрасту, особенности личности, а так же влияния на него старших по возрасту лиц.

Обстоятельствами смягчающими наказание Кузнецова И.М. по хищению имущества М. являются полное признание вины, раскаяние в содеянном, явка с повинной, в качестве которой суд считает возможным признать объяснение Кузнецова И.М. от 16 февраля 2021, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, несовершеннолетний возраст подсудимого, наличие психического расстройства у подсудимого не исключающего вменяемости.

Обстоятельств отягчающих наказание подсудимого Кузнецова И.М. по хищению имущества М. нет.

Обстоятельствами смягчающими наказание Кузнецова И.М. по хищению имущества З. являются несовершеннолетний возраст подсудимого, наличие психического расстройства у подсудимого не исключающего вменяемости.

Обстоятельств отягчающих наказание подсудимого Кузнецова И.М. по хищению имущества З. нет.

Обстоятельствами смягчающими наказание Кузнецова И.М. по хищению имущества Д. являются полное признание вины, раскаяние в содеянном, явка с повинной, в качестве которой суд считает возможным признать объяснение Кузнецова И.М. от 22 января 2021, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, несовершеннолетний возраст подсудимого, наличие психического расстройства у подсудимого не исключающего вменяемости.

Обстоятельств отягчающих наказание подсудимого Кузнецова И.М. по хищению имущества Д. нет.

Учитывая изложенное, характер и степень общественной опасности каждого из совершенных преступлений, которые относятся к категории небольшой тяжести, личность виновного, который ранее судим, наличие смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств по каждому преступлению, с учетом того, что Кузнецов И.М. совершил преступления в несовершеннолетнем возрасте, суд приходит к выводу о возможности с целью исправления несовершеннолетнего Кузнецова И.М. применить к нему в качестве наказания по каждому из преступлений обязательные работы, размер которых по каждому преступлению определяет с учетом тяжести совершенных преступлений, влияния назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи, и с учетом положений ст.ст. 6, 60, 62 ч. 1, 88, 89 УК РФ. Оснований для освобождения несовершеннолетнего Кузнецова И.М. от наказания, в соответствии со ст. 92 УК РФ по каждому из преступлений нет.

Суд не усматривает исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью виновного, его поведением во время и после совершения преступлений, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, позволяющих применить положения ст. 64 УК РФ по каждому из преступлений.

Также суд не усматривает оснований для постановления приговора без назначения наказания или освобождения осужденного от наказания.

Поскольку несовершеннолетний Кузнецов И.М. которому назначено условное осуждение, совершил преступления по хищению имущества З. и Д. являющееся преступлениями небольшой тяжести в течение испытательного срока, суд с учетом обстоятельств дела и личности виновного суд с учетом положений ст. 88 ч. 6.2 УК РФ приходит к выводу о самостоятельном исполнении приговора суда от 21 декабря 2020 г.

Также согласно информации представленной судебным приставом исполнителем ОСП по Советско-Гаванскому району наказание виде штрафа по приговору суда от 10 сентября 2019 г. не исполнено, данный приговор подлежит самостоятельному исполнению.

Потерпевшим М. заявлен гражданский на сумму 4500 рублей, а представителем потерпевшего ИП Д. на сумму 3280 рублей 57 копеек.

В соответствии со ст. 1074 ГК РФ несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет самостоятельно несут ответственность за причиненный вред на общих основаниях, а в случае отсутствия дохода полностью или в недостающей части ответственность возлагается на его законного представителя.

Согласно свидетельству о рождении Худобердина (ранее Кузнецова) Юлия Геннадьевна является матерью Кузнецова Ильи Максимовича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в графе отец запись отсутствует.

Подсудимый Кузнецов И.М. и его законный представитель признали гражданские иски в полном объеме.

В судебном заседании установлены обстоятельства, свидетельствующие о виновных действиях законного представителя Худобердиной Ю.Г. исходя из разъяснений, содержащихся в п. 16 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.01.2010 г. N 1 "О применении судами гражданского законодательства, регулирующего отношения по обязательствам вследствие причинения вреда жизни или здоровью гражданина", о безответственном отношении к воспитанию сына Кузнецова И.М. и неосуществлении должного надзора за ним, со стороны матери. Мать участвует в воспитании Кузнецова И.М., Кузнецов И.М. проживает с ней совместно, неоднократно привлекалась к административной ответственности за неисполнение обязанностей по его воспитанию.

Заявленные исковые требования М. нашли подтверждение при рассмотрении уголовного дела в связи с причинением вреда непосредственно преступлением, совершенным Кузнецовым И.М. в связи с чем суд полагает заявленные исковые требования подлежащими удовлетворению. Исходя из требований ст. 15 и ст. 1064 ГК РФ, следует взыскать в пользу потерпевшего М. в возмещение материального ущерба с несовершеннолетнего Кузнецова Ильи Максимовича 4500 рублей, а в случае отсутствия у несовершеннолетнего Кузнецова Ильи Максимовича доходов и иного имущества, достаточных для возмещения материального ущерба взыскать с его законного представителя Худобердиной Юлии Геннадьевны в пользу потерпевшего М. 4500 рублей. Взыскание с Худобердиной Юлии Геннадьевны прекратить при достижении Кузнецовым Ильей Максимовичем совершеннолетия либо в иных случаях, указанных в пункте 3 статьи 1074 ГК РФ.

Заявленные исковые требования Д. нашли подтверждение при рассмотрении уголовного дела в связи с причинением вреда непосредственно преступлением, совершенным Кузнецовым И.М в связи с чем суд полагает заявленные исковые требования

подлежащими удовлетворению. Исходя из требований ст. 15 и ст. 1064 ГК РФ, следует взыскать в пользу потерпевшего Д. в возмещение материального ущерба с несовершеннолетнего Кузнецова Ильи Максимовича 3 280 рублей 57 копеек, а в случае отсутствия у несовершеннолетнего Кузнецова Ильи Максимовича доходов и иного имущества, достаточных для возмещения материального ущерба взыскать с его законного представителя Худобердиной Юлии Геннадьевны в пользу потерпевшего Д. 3280 рублей 57 копеек. Взыскание с Худобердиной Юлии Геннадьевны прекратить при достижении Кузнецовым Ильей Максимовичем совершеннолетия либо в иных случаях, указанных в пункте 3 статьи 1074 ГК РФ.

Вопрос о вещественных доказательствах разрешить следующим образом в соответствии со ст. 81 УПК РФ:

-СД-диск, содержащий видеозапись с камер систем видеонаблюдения, установленных в помещении магазина «Amba», расположенного по адресу Хабаровский край гор. Советская Гавань ул. Пионерская д. 23, мини-ревизия на 21.01.2021г. ИП Д. и товарные накладные ИП Д. на 2 листах, справку № 22 от 18.02.2021 ООО «Соэксо-СГ», справку № 23 от 24.02.2021 ООО «Соэксо-СГ», хранить в материалах уголовного делав течении всего срока хранения.

-смартфон марки «Xiaomi Redmi Note 7», передать потерпевшей З. и считать возвращенным.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 307, 308 и 309 УПК РФ, суд,-

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать Кузнецова Илью Максимовича виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 158 ч.1, ст. 158 ч. 1, ст. 158 ч. 1 Уголовного Кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание в виде:

по ст. 158 ч. 1 УК РФ (по факту хищения имущества потерпевшего М.) - 80 (восемьдесят) часов обязательных работ,

по ст. 158 ч. 1 УК РФ (по факту хищения имущества потерпевшей З.) - 90 (девяносто) часов обязательных работ,

по ст. 158 ч. 1 УК РФ (по факту хищения имущества потерпевшего Д.) - 80 (восемьдесят) часов обязательных работ.

В соответствии со ст. 69 ч. 2 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить Кузнецову И.М. наказание в виде 150 (ста пятидесяти) часов обязательных работ.

Гражданский иск потерпевшего М. удовлетворить.

Взыскать в пользу потерпевшего М. в возмещение материального ущерба с несовершеннолетнего Кузнецова Ильи Максимовича 4500 рублей, а в случае отсутствия у несовершеннолетнего Кузнецова Ильи Максимовича доходов и иного имущества, достаточных для возмещения материального ущерба взыскать с его законного представителя Худобердиной Юлии Геннадьевны в пользу потерпевшего М. 4500 рублей. Взыскание с Худобердиной Юлии Геннадьевны прекратить при достижении Кузнецовым Ильей Максимовичем совершеннолетия либо в иных случаях, указанных в пункте 3 статьи 1074 ГК РФ.

Гражданский иск потерпевшего Д. удовлетворить.

Взыскать в пользу потерпевшего Д. в возмещение материального ущерба с несовершеннолетнего Кузнецова Ильи Максимовича 3 280 рублей 57 копеек, а в случае отсутствия у несовершеннолетнего Кузнецова Ильи Максимовича доходов и иного имущества, достаточных для возмещения материального ущерба взыскать с его законного представителя Худобердиной Юлии Геннадьевны в пользу потерпевшего Д. 3280 рублей 57

копеек. Взыскание с Худобердиной Юлии Геннадьевны прекратить при достижении Кузнецовым Ильей Максимовичем совершеннолетия либо в иных случаях, указанных в пункте 3 статьи 1074 ГК РФ.

Меру пресечения в отношении Кузнецова И.М. подписку о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу, после чего отменить.

Приговор Советско- Гаванского городского Хабаровского края по ст.158 ч.3 п. г УК РФ от 10 сентября 2019 г. в отношении Кузнецова И.М., а также приговор мирового судьи судебного участка № 40 г. Советская Гавань Хабаровского края от 21 декабря 2020 г. в отношении Кузнецова И.М. по ст. 175 ч.1 УК РФ исполнять самостоятельно.

Вещественные доказательства по уголовному делу:

-СД-диск, содержащий видеозапись с камер систем видеонаблюдения, установленных в помещении магазина «Amba», расположенного по адресу Хабаровский край гор. Советская Гавань ул. Пионерская д. 23, мини-ревизия на 21.01.2021г. ИП Д. и товарные накладные ИП Д. на 2 листах, справку № 22 от 18.02.2021 ООО «Соэксо-СГ», справку № 23 от 24.02.2021 ООО «Соэксо-СГ», хранить в материалах уголовного делав течении всего срока хранения.

-смартфон марки «Xiaomi Redmi Note 7», передать потерпевшей З. и считать возвращенным.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Хабаровский краевой суд, через Советско-Гаванский городской суд Хабаровского края, в течение 10 суток со дня провозглашения приговора, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Судья: И.В. Гаркуль

Назад к списку

О проекте | Переход на старый сайт

© Павел Нетупский ООО «ПИК-пресс».